

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS TECMEIN CIA. LTDA. TEC- YDK2503025 PARA LA
COMPRA-VENTA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (1) ASCENSOR DE
PASAJEROS, PARA EL EDIFICIO TERRA MANABA DE LA CIUDAD DE QUITO**

En la Ciudad de Quito, a los **{{FechaFirmaContratoEnLetras}}**, comparecen, por una parte, TECMEIN CÍA. LTDA. RUC 1792582962001, debida y legalmente representada por su GERENTE, el Sr. David Raúl Remache Quinahuano, con C.C. 1716767775, parte a la que se le denominará **EL CONTRATISTA**; y por otra parte, **{{NombreCompletoCliente}}**, con RUC.: **{{identificacionCliente}}**, parte a la que se le denominará **EL CONTRATANTE**, ambos mayores de edad y capaces obtener derechos y contraer obligaciones, quienes convienen libre y voluntariamente en suscribir el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES

EL CONTRATANTE es promotor del proyecto denominado **{{NombreProyecto}}**, ubicado en la Provincia de **{{NombreProvincia}}**, en el catón **{{NombreCanton}}**, parroquia **{{NombreParroquia}}**.

EL CONTRATISTA distribuye e instala para el Ecuador ascensores de la marca **{{MarcaEquipo}}**, y brinda el mantenimiento correspondiente para su normal funcionamiento.

A fin de preparar la propuesta técnico-económica para la instalación y operación del ascensor, EL CONTRATISTA visitó el **{{NombreProyecto}}** en la ciudad de **{{NombreCanton}}**, en donde, con la presencia del CONTRATANTE, registró la infraestructura física, en particular, las características del pozo y de las **{{NumeroDeParadas}}** plantas a las que servirá el ascensor.

SEGUNDA. OBJETO

EL CONTRATISTA vende, instala y una vez en operación dará en perpetua enajenación a favor de EL CONTRATANTE un (**{{Cantidad}}**) ascensor marca **{{MarcaEquipo}}**, de tecnología japonesa, con todos sus componentes originales de fábrica.

TERCERA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas del ascensor de pasajeros para el **{{NombreProyecto}}**, son las siguientes:

Equipo:
{{TablaEspecificacionesEquipo}}

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS TECMEIN CIA. LTDA. TEC- YDK2503025 PARA LA
COMPRA-VENTA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (1) ASCENSOR DE
PASAJEROS, PARA EL EDIFICIO TERRA MANABA DE LA CIUDAD DE QUITO**

Ascensor:

{{DetalleInstalacionYDucto}}

CUARTA. CONFORMIDAD SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL CONTRATANTE afirma que ha sido informado por la CONTRATISTA, sobre las características de los equipos detallados en la cláusula Tercera, por lo que su instalación obedecerá siempre a criterios estrictamente técnicos, primando aspectos de seguridad de los usuarios aún por sobre los estéticos.

EL CONTRATANTE, respetará y cumplirá los PLANOS ELÉCTRICOS, CONDICIONES DEL POZO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS proporcionadas por EL CONTRATISTA, para la instalación del equipo proveniente de fábrica.

EL CONTRATANTE proporcionará los siguientes requerimientos para la buena manipulación, bodegaje e instalación del equipo:

- Bodega de 10 x 10 metros
- Iluminación en bodega cerrada y toma corriente
- Caja térmica en el ducto para alimentación del ascensor
- Alimentación de 110-220 para instalación del ascensor
- Ducto blanqueado
- Posterior a la instalación de los marcos de puertas, el corchado de las entradas.

QUINTA. PLAZO

El plazo para el montaje, instalación y puesta en marcha del ascensor es al término de **{{DiasDeEntrega}}** días, siempre y cuando EL CONTRATANTE haya habilitado la energía eléctrica requerida y la obra civil esté concluida, según las especificaciones técnicas requeridas para el montaje, instalación, puesta en marcha y posterior mantenimiento del ascensor.

La fabricación, importación, instalación y puesta en operación del ascensor, será dentro del término de **{{DiasDeEntrega}}** días, contados a partir de una vez recibido el anticipo en su totalidad.

El CONTRATISTA entregará todos los equipos y materiales en el tiempo detallado en el cronograma, siempre y cuando EL CONTRATANTE haya concluido la obra civil según los planos entregados por parte de fábrica a través de EL CONTRATISTA; y, el fiel cumplimiento de todos los pagos según cronograma, como se estipula en la Séptima Cláusula del presente contrato.

Cualquier circunstancia de obra civil o requerimientos que necesite el ducto de la cuál sea responsable EL CONTRATANTE y que cause retraso en la instalación y puesta en marcha del ascensor, EL CONTRATISTA, extenderá el plazo estipulado en un número igual de días para la instalación del equipo vendido.

EL CONTRATISTA elaborará los planos definitivos para la instalación de los equipos. Los planos y especificaciones técnicas que se entreguen al CONTRATANTE se entenderán aceptados en un plazo de treinta (30) días de haberlos recibido, aun cuando tales planos no fueren firmados por EL CONTRATANTE.

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS TECMEIN CIA. LTDA. TEC- YDK2503025 PARA LA
COMPRA-VENTA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (1) ASCENSOR DE
PASAJEROS, PARA EL EDIFICIO TERRA MANABA DE LA CIUDAD DE QUITO**

Si de suscitarse algún caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente comprobado, por lo que EL CONTRATISTA no pudiese cumplir con las fechas y lo establecido en el cronograma, éste tendrá un tiempo extensivo para la entrega, montaje, instalación y puesta en marcha del ascensor, correspondiente a los mismos días de retraso que se produjeren por el mencionado caso fortuito o fuerza mayor.

La fuerza mayor o caso fortuito no dará derecho al Contratista a solicitar el reconocimiento de mayores costos de indemnizaciones.

SEXTA. PRECIO

El precio de los bienes y servicios contratados es de **USD \$ {{TotalContrato}} {{TotalContratoEnterosEnLetras}} con {{CentavosContrato}}/100 (DÓLARES AMERICANOS) el valor incluido IVA.** Este valor incluye todos los costos correspondientes al equipo, seguros de transporte, trámites de importación, derechos de importación, desaduanización, transporte interno y descargue de los equipos, honorarios de agente afianzado de aduana, instalación y ajuste de los equipos, etc.

En general, el referido valor abarca todo lo relacionado con la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del ascensor; en consecuencia, el PRECIO SEÑALADO es FIJO, INALTERABLE y no variará por concepto alguno, salvo por decretos gubernamentales, gastos adicionales de bodegaje o usos de contenedores fuera de tiempo causados por demoras imputables a EL CONTRATANTE y/o nuevos impuestos que afecten a EL CONTRATISTA.

SÉPTIMA. FORMA DE PAGO

EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la totalidad del precio pactado en la siguiente forma:

{{TablaDePagosConFechasYTotales}}

OCTAVO. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

EL CONTRATISTA y el fabricante garantizan los equipos e implementos materia de este Contrato, contra defectos de fabricación o mala instalación de los mismos por el término de CINCO ({{AñosGarantia}}) AÑOS, contados a partir de la fecha en que se suscriba la respectiva acta de entrega-recepción definitiva, siempre y cuando el mantenimiento sea prestado por EL CONTRATISTA. Esta garantía cubre todos los riesgos relativos a mala fabricación, defectos de partes y piezas y mala instalación de los equipos a excepción de daños que se produzcan en partes expuestas al público para su uso, o partes expuestas o no al público pero que se originen en acciones u omisiones del personal de empleados del edificio, o en acciones u omisiones dolosas de terceras personas y por casos fortuitos o de fuerza mayor.

Quedan excluidos los defectos que puedan presentarse del desgaste normal, negligencia, uso inapropiado, deficiencia de la energía eléctrica o condiciones anormales del medio ambiente, tales como: sol directo, lluvia o exceso de humedad, temperatura excesiva, gases corrosivos, etc.

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS TECMEIN CIA. LTDA. TEC- YDK2503025 PARA LA COMPRA-VENTA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (1) ASCENSOR DE PASAJEROS, PARA EL EDIFICIO TERRA MANABA DE LA CIUDAD DE QUITO

NOVENA. MANTENIMIENTO

El CONTRATISTA, se compromete con EL CONTRATANTE, a mantenerlo informado sobre el estado de los procesos mientras dura la ejecución del contrato y a entregar los equipos en pleno y perfecto estado de funcionamiento y con todas las normas de seguridad establecidas en los equipos de transporte vertical.

El mantenimiento del ascensor lo realizará exclusivamente EL CONTRATISTA en los siguientes términos:

a.) El mantenimiento comprenderá todas y cada una de las operaciones mecánicas, eléctricas y otras que sean necesarias para asegurar un correcto funcionamiento de los ascensores, así como la provisión de los repuestos requeridos, implementos éstos que serán originales de marca {{MarcaEquipo}} y/o aprobados por ella y también la provisión de personal técnicamente calificado para el mantenimiento.

b.) El mantenimiento en la forma antes especificada lo hará gratuitamente EL CONTRATISTA por el plazo de TRES ({{MesesGarantia}}) meses, a partir de la fecha de terminación de la instalación y entrega definitiva. Una vez concluido el tiempo de gratuidad, se ejecutará un contrato adicional para el mantenimiento preventivo.

c.) Se excluye de las estipulaciones anteriores sobre mantenimiento gratuito, a partir de la terminación de la instalación, los daños que se produzcan por las causas anotadas en la cláusula OCTAVA.

d.) EL CONTRATANTE por su parte y para efecto de la buena conservación y funcionamiento de los ascensores, en especial durante el plazo anteriormente establecido en que EL CONTRATISTA proveerá mantenimiento gratuito, asume la responsabilidad y obligación de asegurarse que en caso de interrupción del servicio de los ascensores ninguna persona que no sea un representante debidamente autorizado de EL CONTRATISTA manipule ningún mecanismo de los equipos en su afán de repararlo.

e.) EL CONTRATISTA mantendrá a disposición de EL CONTRATANTE en forma permanente un servicio de reparaciones.

f.) De mutuo acuerdo EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA suscribirán un contrato de mantenimiento, posterior a los TRES ({{MesesGarantia}}) meses de instalados los equipos en los términos arriba estipulados para el efecto.

g.) La recepción del ascensor se realizará por parte del CONTRATANTE a la notificación de que el equipo se encuentra terminado y listo para su entrega. Empezando en esta fecha el mantenimiento gratuito ofrecido en la cláusula correspondiente.

DECIMA. CONTROVERSIA

En caso de suscitarse controversia o diferencia de algún tipo, derivada de este contrato, las partes se someterán a un dialogo voluntario, en el que se tratará de llegar a un acuerdo que favorezca equitativamente a las partes, de no obtener ninguna solución se someterán a la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio (CCL) de Quito. De ser pertinente acatarán la resolución de los Jueces competentes con residencia en Quito, y se sujetarán a lo que establece la ley en estos casos.

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS TECMEIN CIA. LTDA. TEC- YDK2503025 PARA LA
COMPRA-VENTA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (1) ASCENSOR DE
PASAJEROS, PARA EL EDIFICIO TERRA MANABA DE LA CIUDAD DE QUITO**

DÉCIMA PRIMERA. MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA acepta y declara que la contratación del personal necesario para la ejecución de la instalación de los equipos es de su exclusiva responsabilidad, por tanto, los trabajadores que se utilicen para el cumplimiento de este contrato serán contratados y laborarán en relación de dependencia de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se exige a cumplir con todas las obligaciones laborales del personal que contrate o llegará a contratar para el cabal cumplimiento del presente Contrato. El Contratista asume todas las obligaciones derivadas del Código del Trabajo y de la ley de Seguridad Social, por el personal que emplee para cumplir con la prestación del servicio convenido en el Contrato, sin que la Contratante tenga responsabilidad alguna ni relación laboral sobre tales obligaciones.

DECIMA SEGUNDA. HOJA DE REPORTES DE ACABADOS

Los detalles y acabados del equipo serán conforme lo mencionado en el anexo de hoja de reportes de acabados, mismos que se respetarán y serán definitivos para la recepción de obra.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES

Cualquier modificación que las partes por mutuo acuerdo deseen hacer a las estipulaciones contenidas en este instrumento, deberá realizarse por escrito y mediante un adendum, mismo que formará parte de este Contrato, sin esta formalidad, todo cambio se reputará inexistente.

DECIMA CUARTA. DOMICILIO

Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, {{DireccionProyecto}} Email: {{EmailContacto}}.

TECMEIN CIA. LTDA. QUITO. Dir.: Av. La Prensa N50-107 y Tnte. Homero Salas. Telf.: 02- / 3824603 / 3824604 Email: gerencia@tecmein.com

DECIMA QUINTA: ACEPTACIÓN

Este contrato entrará en vigencia desde el momento de suscripción del mismo, DEL CONTRATISTA declara que serán por su cuenta los gastos que se ocasionen en cualquier tipo de inscripción del presente contrato.

Las partes libre y voluntariamente dan expresa conformidad a los términos de este contrato y una vez leído y aprobado por cada una de las mismas, proceden aprobar y firmar por duplicado en {{NumeroHojasDocumentoGenerado}} hojas útiles, en la ciudad de Quito al {{FechaFirmaContratoEnLetras}}.

DAVID RAÚL REMACHE QUINAHUANO
EL CONTRATISTA
171676777-5
TECMEIN CÍA. LTDA.

{{NombreCompletoCliente}}
EL CONTRATANTE
C.C.: {{IdentificacionContacto}}
{{NombreProyectoEnMayusculas}}